

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4804/2533

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
นายคะเนต ผดุงชีวิต
นายวิชัย ชัยมัธยผล กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 334, มาตรา 358, มาตรา 362

จำเลยที่ 1 เข้าไปขุดเอาหน้าดินในที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมไปย้อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 มาตรา 358 และมาตรา 362 เป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 334 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๘, ๓๖๒, ๓๖๕, ๘๓ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายคะเนต ผดุงชีวิต ผู้เสียหายยื่นคำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ โดยวางโทษจำคุกตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๓๕ (๗) ไว้คนละ ๒ ปี จำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ คนละ ๑ ปี และจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, ๓๖๕ (๒) อีกคนละ ๒ ปี รวมโทษจำคุกจำเลยคนละ ๕ ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาทรัพย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ให้แก่โจทก์ร่วมด้วย

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟ้องข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่พิพาท ตามโฉนดเลขที่ ๑๖๓๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง เดิมเป็นของนางสาวถนอมโดยซื้อมา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม๒๕๒๓ มีที่ดินจำเลยที่ ๑ ติดอยู่ ๒ ด้าน และมีบ้านนางสายบัว แป้นขำ อยู่ห่างที่พิพาทประมาณ ๒ เส้น เมื่อต้น เดือนสิงหาคม ๒๕๒๙ นางทองสุข ทวีมูลแจ้งโจทก์ร่วมว่า มีผู้ลักลอบขุดหน้าดินของ โจทก์ร่วมเป็นปริมาตร ๒๕,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร ไปถมที่ดินของจำเลยที่ ๑ คดีมีปัญหา วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฟ้องโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลย ที่ ๑ ได้นำกรุกเข้าไปลักขุดเอาดินในที่พิพาทของโจทก์ร่วมไป จำเลยที่ ๑ มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๖๒โดยเป็นการ กระทำกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมาย หลายบท ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๖๒ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย บทให้ลงโทษตามมาตรา ๓๓๔ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๙๐ ให้จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑ ปี ปรับ ๖,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่า

จำเลยที่ ๑ เคยต้องโทษ จำคุกมาก่อน และเมื่อจำคุกถึง อายุ ประวัติด อาชีพ สิ่ง
แวดล้อม สภาพความผิดประกอบแล้ว สมควรให้โอกาสจำเลยที่ กลับตนเป็นพลเมือง
ดี จึงให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒ ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ โทษปรับให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙, ๓๐ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาทรัพย์สิน
จำนวน๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ร่วม ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากนี้แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลชั้นต้น - นายสมปอง ศรีสมทรัพย์
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>